

[애플리케이션 명] 커머스 서비스 이용약관 전문

제정일자: 2024년 12월 1일 시행일자: 2025년 1월 1일

전문 (Preamble)

본 약관은 주식회사 [회사명] (이하 "회사"라 합니다)이 운영하는 [애플리케이션 명] 모바일 앱 및 웹사이트 기반의 전자상거래 서비스(이하 "서비스"라 합니다)의 이용과 관련하여 회사와 이용자 간의 권리, 의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다. 회사는 본 서비스를 통하여 상품 또는 용역(이하 "상품 등")에 대한 거래를 중개하며, 이용자는 본 약관에 동의함으로써 서비스를 이용할 수 있습니다. 본 약관은 「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」, 「약관의 규제에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 관련 법령을 준수합니다.

제1장 총칙

제1조 (목적)

본 약관은 회사가 제공하는 커머스 서비스의 이용과 관련하여 회사와 이용자(구매자 및 판매자) 간의 권리, 의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제2조 (용어의 정의)

본 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다:

플랫폼: 회사가 서비스를 제공하기 위해 운영하는 모바일 애플리케이션(앱) 및 웹사이트 등 정보통신설비 일체를 통칭합니다.

이용자: 본 약관에 동의하고 회사가 제공하는 서비스를 이용하는 회원 및 비회원을 통칭합니다.

구매회원: 플랫폼을 통해 상품 등을 구매할 의사를 밝히고 거래를 하는 이용자를 말합니다.

판매회원: 플랫폼을 통해 상품 등을 판매할 목적으로 회원으로 등록하고 회

사의 승인을 받은 자를 말합니다.

상품 등: 판매회원이 플랫폼에 등록하여 이용자에게 판매하는 유체물, 용역, 디지털 콘텐츠 일체를 말합니다.

결제대금 보호 서비스(에스크로): 회사가 구매회원의 대금 결제를 보관하고, 구매회원이 상품을 정상적으로 수령 및 구매 확정 후 판매회원에게 대금을 지급하는 서비스를 말합니다.

제3조 (약관의 효력 및 변경)

① 본 약관은 플랫폼의 초기화면 또는 연결 화면에 게시하며, 이용자가 회원가입 또는 구매 확정 시 동의함으로써 효력이 발생합니다. ② 회사는 관련 법령을 위배하지 않는 범위에서 본 약관을 개정할 수 있습니다. ③ 회사가 약관을 개정할 경우에는 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 플랫폼의 초기화면 또는 연결 화면에 그 적용일자 7일 전부터 공지합니다. 다만, 이용자에게 불리한 약관의 개정인 경우에는 30일 전부터 공지하며, 전자우편, 문자메시지(SMS), 앱 푸시 알림 등 전자적 수단을 통해 개

별 통지합니다. ④ 회원이 개정 약관의 공지일로부터 30일 이내에 거부 의사 표시하지 않을 경우 개정된 약관에 동의한 것으로 보며, 동의하지 않는 경우 서비스 이용계약을 해지할 수 있습니다.

제4조 (약관 외 준칙)

본 약관에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」, 「약관의 규제에 관한 법률」, 「소비자 보호에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 관련 법령 및 회사가 별도로 정한 개별 약관 및 정책에 따릅니다.

제2장 이용계약 및 회원 관리

제5조 (이용계약의 성립 및 회원 종류)

① 이용계약은 회원이 정한 가입 양식에 따라 정보를 기재하고 본 약관에 동의한 후, 회사가 이를 승낙함으로써 성립합니다. ② 회사는 회원을 그 역

할에 따라 일반 구매회원, 판매회원으로 구분하여 관리할 수 있으며, 각 회원의 권한과 의무는 개별 약관에 따라 달리 적용될 수 있습니다.

제6조 (개인정보의 보호 및 관리)

① 회사는 관련 법령에 따라 회원의 개인정보를 보호하며, 개인정보의 수집, 이용 및 제공에 대해서는 별도로 고지하는 개인정보 처리방침이 적용됩니다. ② 회사는 구매회원과 판매회원 간의 원활한 거래 이행을 위해 필요한 최소한의 정보를 거래 당사자에게 제공할 수 있습니다. ③ 회원은 자신의 아이디 및 비밀번호를 철저히 관리해야 하며, 도용 또는 오용으로 인한 모든 책임은 회원 본인에게 있습니다.

제7조 (회원 자격의 제한 및 상실)

① 회사가 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, 회사는 회원 자격을 일시 정지하거나 영구적으로 상실시킬 수 있습니다:

가입 신청 시 허위 정보를 등록하거나 타인의 정보를 도용한 경우

플랫폼을 통하여 구매 또는 판매와 관련하여 불량 거래를 반복하는 경우

다른 이용자의 서비스 이용을 방해하거나 그 정보를 도용하는 등 전자거래

질서를 위협하는 경우

회사 및 타인의 명예를 훼손하거나 불이익을 주는 행위를 한 경우

기타 법령 또는 본 약관이 금지하거나 공서양속에 반하는 행위를 하는 경

우 ② 회사가 회원 자격을 상실시키는 경우, 회원 등록을 말소하며, 이 경

우 회원에게 이를 통지하고 최소 30일 이상의 기간을 정하여 소명할 기회

를 부여합니다.

제3장 서비스 이용 및 권리의무

제8조 (회사의 역할)

① 회사는 플랫폼을 통하여 구매회원과 판매회원 간의 자유로운 상품 등

거래가 이루어질 수 있도록 거래 중개 시스템을 운영, 관리 및 제공합니다.

② 회사는 상품 등의 판매, 배송, 환불 등에 관여하지 않으며, 이에 대한 일체의 책임은 각 판매회원에게 있습니다. 다만, 회사는 회사의 고의 또는 과실로 인한 중개 시스템 장애 및 손해에 대해서는 책임을 집니다.

제9조 (구매회원의 의무)

① 구매회원은 상품 등을 구매하기 전에 상품 등의 상세 내용, 거래 조건 (가격, 배송 조건 등)을 정확하게 확인한 후 신중하게 구매를 결정해야 합니다. ② 구매회원은 상품 등에 대한 대금 결제 의무를 성실히 이행해야 합니다. ③ 구매회원은 구매 의사가 없는 상태에서 반복적으로 주문하거나, 배송 중 허위 반품 사유를 제시하는 등 거래 질서를 저해하는 행위를 해서는 안 됩니다.

제10조 (판매회원의 의무)

① 판매회원은 관련 법령 및 본 약관을 준수하며, 상품 등록 및 판매 시 다음 각 호의 의무를 이행해야 합니다:

상품 정보를 항상 최신 상태로 유지하고, 허위 또는 과장된 정보를 등록하

지 않을 의무

주문 후 재고 부족 등의 사유로 상품을 제공하지 못하는 경우 이에 따른

책임을 부담할 의무

상품의 하자, 오배송, 배송 지연 등과 관련하여 구매회원의 문의 및 불만에

성실히 응대할 의무 ② 판매회원은 회사가 정한 판매 수수료 및 정산 정책

을 준수해야 합니다.

제11조 (금지된 거래 및 품목)

① 회사는 다음 각 호에 해당하는 상품 등의 등록을 제한하거나 사전 통보

없이 삭제할 수 있으며, 이와 관련된 판매회원의 자격을 상실시킬 수 있습

니다:

불법 물품: 마약류, 총기류, 도검류, 위조지폐, 주민등록증 등 신분증 위조

물, 기타 법령으로 유통이 금지된 물품

지적재산권 침해: 정품이 아닌 모조품, 복제품, 저작권 침해 상품 등

위생/안전 문제: 사용된 화장품, 의약품, 유통기한이 경과된 식품, 리콜 대상 제품, 비위생적인 상품

기타 제한 품목: 동물, 인체 장기, 의료기기, 담배, 주류(허가 없이 판매 불가), 음란물 등 공서양속에 반하는 상품 ② 판매회원은 제1항의 금지된 거래 또는 품목을 등록하여 발생한 모든 법적, 경제적 손실에 대해 전적인 책임을 부담하며 회사는 면책됩니다.

제4장 구매, 결제 및 대금 보호

제12조 (구매 신청 및 주문 확인)

① 구매회원은 플랫폼상에서 판매회원이 제시한 방법 및 조건에 따라 구매를 신청합니다. ② 회사는 구매회원의 주문에 대해 수신 확인 통지를 하며, 수신 확인 통지를 받은 구매회원은 의사표시의 불일치 등이 있는 경우 즉시 주문 취소를 요청할 수 있습니다. ③ 회사는 구매회원의 구매 신청 시점에 판매회원의 재고 유무 및 판매 적합성을 심사할 수 있습니다.

제13조 (대금 결제 방법)

구매회원이 상품 등을 구매할 때 사용할 수 있는 대금 지급 방법은 다음

각 호와 같습니다:

폰뱅킹, 인터넷뱅킹, 메일뱅킹 등의 각종 계좌이체

선불카드, 직불카드, 신용카드 등의 각종 카드 결제

온라인 무통장 입금(가상계좌)

회사와 계약을 맺었거나 회사가 승인한 간편결제 서비스

회사에서 부여한 포인트, 쿠폰, 마일리지 등

기타 회사가 추가 지정하거나 승인하는 결제 수단

제14조 (결제대금 보호 서비스)

① 회사는 구매회원의 결제대금을 일정 기간 예치하는 결제대금 보호 서비스(에스크로)를 제공합니다. ② 회사는 구매회원이 상품 등을 수령하고 구매 확정(또는 자동 구매 확정 기간 경과) 의사를 표시한 후에만 판매회원에게

대금을 지급합니다. ③ 구매회원은 상품 수령 후 회사가 정한 기간 내에 구매 확정, 교환 또는 반품 신청을 해야 하며, 기간 내에 별도의 의사표시가 없는 경우 해당 상품은 자동 구매 확정 처리될 수 있습니다.

제15조 (포인트, 쿠폰 등의 사용 및 소멸)

① 회사는 서비스의 효율적인 이용을 위하여 회원에게 포인트, 쿠폰 등(이하 "포인트 등")을 부여할 수 있으며, 그 운영 정책은 별도 정책에 따릅니다. ② 포인트 등의 사용 기간은 원칙적으로 발행일로부터 1년이며, 그 기간 내에 사용하지 않은 포인트 등은 소멸됩니다. 다만, 회사가 별도로 사용 기간을 정하여 고지한 경우에는 그 기간에 따릅니다. ③ 회원이 부정한 방법으로 포인트 등을 획득한 경우 회사는 이를 회수하거나 서비스 이용을 제한할 수 있습니다.

제5장 배송, 청약철회 및 환불

제16조 (배송)

① 판매회원은 구매회원의 결제 완료 통지를 받은 날로부터 3영업일 이내에 상품 등의 배송에 필요한 조치를 취해야 합니다. 다만, 주문제작 상품 등은 별도로 배송 기한을 정할 수 있습니다. ② 상품 등의 배송에 관한 책임은 전적으로 판매회원에게 있으며, 배송 수단, 배송비 부담 여부 등은 각 상품의 상세 정보에 명시된 내용을 따릅니다. ③ 회사는 배송 관련 정보 제공의 편의를 위하여 배송 정보를 판매회원에게 제공하며, 구매회원은 배송 상황을 플랫폼상에서 조회할 수 있습니다.

제17조 (청약철회)

① 구매회원은 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 상품 등을 공급받은 날로부터 7일 이내에 청약철회를 할 수 있습니다. ② 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 청약철회가 제한될 수 있습니다:

구매회원에게 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우 (다만, 상품 등의 내용을 확인하기 위해 포장 등을 훼손한 경우는 제외)

구매회원의 사용 또는 일부 소비로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우
시간의 경과에 의해 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우

복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우 (예: 도서, 소프트웨어, 디지털 콘텐츠)

그 밖에 거래의 안전을 위하여 법령이 정하는 경우.

제18조 (반품 및 교환)

① 단순 변심으로 인한 반품 및 교환: 구매회원의 단순 변심에 의한 반품 또는 교환 시 발생하는 왕복 배송비 및 기타 부대 비용은 구매회원이 부담합니다. ② 상품 하자/오배송으로 인한 반품 및 교환: 상품 등의 내용이 표시·광고 내용과 다르거나 계약 내용과 다르게 이행된 경우, 해당 사유 발생을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 청약철회를 할 수 있으며, 이때 발생하는 모든 비용은 판매회원이 부담합니다. ③ 구매회원은 반품 및 교환 신청 시 회사가 정한 절차에 따라 정확한 사유와 증빙 자료를 제

시해야 합니다.

제19조 (환불 처리)

① 환불은 원칙적으로 이용자가 상품 구매 시 사용한 결제 수단으로 진행
됩니다. ② 환불 금액 및 처리 시기:

신용카드: 카드사 승인취소 처리 (2~7영업일)

계좌이체/무통장 입금: 지정 계좌로 입금 (3~5영업일)

간편결제: 각 간편결제사 정책에 따름 (2~5영업일)

포인트/쿠폰: 즉시 환급 또는 복원 ③ 부분 환불: 여러 상품을 동시에 구매
하고 일부만 환불하는 경우, 남은 금액이 무료배송 기준 금액에 미달할 시
에는 이미 받은 배송비 혜택이 취소되어 해당 배송비가 환불 금액에서 차
감될 수 있습니다.

제6장 판매자 서비스 및 정산

제20조 (판매회원의 자격 및 승인)

① 플랫폼을 통해 상품 등을 판매하고자 하는 회원은 회사가 정한 별도의 절차에 따라 판매회원 등록을 신청해야 합니다. ② 회사는 신청자의 사업자 정보, 통신판매업 신고 정보 등 필수 정보를 확인하고 적합하다고 판단할 경우 판매회원 자격을 승인합니다.

제21조 (판매 수수료 및 정산)

① 회사는 플랫폼을 통한 거래에 대하여 판매회원에게 판매 수수료를 부과할 수 있으며, 수수료율은 상품 카테고리별, 판매 실적별로 달리 정할 수 있습니다. 수수료율은 별도 정책에 따라 공지합니다. ② 회사는 구매회원의 구매 확정(또는 자동 구매 확정) 시점을 기준으로 판매대금에서 판매 수수료 및 기타 제반 비용을 공제한 금액을 판매회원에게 정산 지급합니다. ③ 정산 지급 주기는 회사가 정한 별도 정책(예: 월 2회, 주 1회)에 따르며, 회사는 판매회원에게 정산 내역을 상세히 제공합니다.

제22조 (판매회원의 책임 강화)

① 판매회원은 상품 정보, 가격, 재고, 배송 등 거래에 필요한 모든 정보를 정확하고 진실되게 제공해야 하며, 허위 또는 과장된 정보로 인해 발생한 모든 문제에 대한 책임을 부담합니다. ② 판매회원은 고객 문의 및 클레임 (반품, 교환, 환불 등)에 대하여 회사가 정한 처리 기한 내에 성실하게 처리해야 하며, 이를 지연하거나 불이행하여 발생하는 모든 책임은 판매회원에 있습니다. ③ 판매회원은 회사의 사전 서면 동의 없이 회사의 플랫폼명을 이용하여 오프라인 또는 외부 온라인 채널에서 광고, 영업 활동을 할 수 없습니다.

제7장 손해배상 및 면책

제23조 (손해배상)

① 회사는 회사의 귀책사유로 인하여 이용자에게 손해가 발생한 경우 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 배상합니다. ② 회원이 본 약관의 규정을 위반하여 회사 또는 제3자에

게 손해가 발생한 경우, 해당 회원은 회사 또는 제3자에게 발생하는 모든
손해를 배상하여야 합니다.

제24조 (회사의 면책)

① 회사는 천재지변, 전시, 사변 또는 이에 준하는 불가항력으로 인하여 서비스를 제공할 수 없는 경우에는 서비스 제공에 관한 책임이 면제됩니다.
② 회사는 회원의 귀책사유로 인한 서비스 이용의 장애에 대하여 책임을 지지 않습니다. ③ 회사는 플랫폼을 단순 거래 중개자로서 제공하며, 판매회원이 등록한 상품 정보, 가격, 배송, 교환/환불 등에 대한 진실성이나 적법성 등에 대하여는 보증하거나 책임지지 않습니다. ④ 회사는 회원 상호간 또는 회원과 제3자 상호간에 서비스를 매개로 발생한 분쟁에 대하여 개입할 의무가 없으며, 이로 인한 손해를 배상할 책임이 없습니다. 다만, 회사의 책임 있는 사유로 분쟁이 발생한 경우는 예외로 합니다.

제25조 (준수 사항)

회사는 이용자가 언제든지 본 약관의 내용을 확인할 수 있도록 플랫폼상에

게시합니다.

제8장 분쟁해결 및 기타

제26조 (분쟁해결)

① 회사는 이용자가 제기하는 정당한 의견이나 불만을 반영하고 그 피해를 보상 처리하기 위하여 고객센터를 설치·운영합니다. ② 회사와 이용자 간에 발생한 분쟁과 관련하여 이용자의 피해구제 신청이 있는 경우에는 「전자거래기본법」 제32조에 따라 설치된 전자거래분쟁조정위원회 또는 「소비자기본법」 제60조에 따라 설치된 소비자원에 분쟁 조정을 신청할 수 있습니다.

제27조 (재판권 및 준거법)

① 회사와 이용자 간에 발생한 분쟁에 관한 소송은 「민사소송법」상의 관할 법원에 제기합니다. ② 회사와 이용자 간에 제기된 소송에는 대한민국 법을 준거법으로 적용합니다.

제28조 (부칙)

① 본 약관은 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. ② 본 약관 시행일 이전의
이용계약 및 거래에 대해서는 본 약관이 적용되는 기간 동안의 범위 내에
서 본 약관의 규정이 적용됩니다.